

עין משפט
גזר מצוה

א
א
מ״י פ״י מהל' שבת הלכה יג ספג לאזין סה:

ב
ב מ״י שם הל' יח:

ג
ג ד מ״י שם הלכה יג:

ד
ה מ״י שם הל' יח:

ה
ו מ״י שם הלכה יד והלכה עז ופס׳ה הלכה א:

ו
ז מ״י שם פ״י הלכה יג:



רבינו חננאל

פרק שנים עשר

הבונה כל שהוא חייב וכו'.
הוצרכנו בזאת לבי דברים, אחר להודיע מה צורך לבנין כל שחו, שני לראות מה בנין כל שחו היה במשכן, ופירשוהו רבי ירמיה ואביו ורב אחא כל אחד דרך ידועה, ופשוטה היא. אמר שמואל המצדד את האבן חייב משום מכה בפטיש. פירוש מדרש, מיישב האבן בקרקע כדי לבנות עליה. ואסיקנא תלתא בנייני הוון, תהאא צדודי וטפרא, שכן דרך הבניאין באבני היסוד מצדדין האבנים ומושריבין אותן על העפר ודוח שאמר שמואל המצדד בעי טיגא. עילאה בתנחה בעלמא. והני תלת, המסתת, והעשה נקב בלול, ודמעילי שפתא בקופינא דמרא, רב מחיב, ואם לחו משום בונה, ואם בנה בנין וסיתת, או שכן בניין או עשה נקב בלול או עייל שופתא בקופינא דמריא בעלמא אחר, אינו חייב על הבונה ועשה אחר אמלול אלא חטאת אחת, שלא עשה אלא אב ותולדותיה, והעושה אב ותולדותיה אינו חייב אלא אחת. ושמואל מחיב להני תלת משום מכה בפטיש, ואי עביד בניין וחד מהנד חייב תרחי, חד משום בונה וחד משום מכה בפטיש. דלאו תולדה דבונה ניתנה. ובהא פליגי רב סבר [צורך] בנין הוא, חייב משום בונה. ושמואל סבר כיון שסתתן אבני גויל הוא, אינון אבני דלא [משרפון] [משפילן], לא ומשוי להו גויה, כדכתיב כל אלה אבני יקרות במדת גוית מגוררות במגירה, והוא כמכה כלי בפטיש להשוות עקמומיותו, נקב בלול נמי כיון דמשום אויר הוא, לבניין דמי ותולדה בניין הוא. ושמואל סבר נקב לפתוח בכל כלי דמי שהוא סוף מלאכה, וכן מכניס ידי הקורדום בעשפר, אע"פ שכלי הוא, רב סבר דיש בנין בכלים ושמואל סבר אין בנין בכלים. וגרסינן בכלל גדול משום דרבי יהושע כן, כי המסתת חייב משום מכה בפטיש בשמואל.

קב:

הבונה. לרץ ליתן טעם אמאי תני **מכה בפטיש**. פי' צקונטרס שמשפזן צו את הסלע לאחר שחצנה ואין נראה לר"י דצמשכן לא הוה בנין אצנים ולא שציק תנא גמר מלאכה דכלים דהוה צמשכן הוה צמשכן אלא נראה לר"י דהאי מכה צפטיש היינו מכוש אחרון שמכה"ע על הכלי בשעת גמר מלאכה:

כל' שהוא צמאי חזי. דוקא הכא צלטריך לפרושי דהוה דכוותיה צמשכן^[כ] משום דלא חשיב בנין כל שהוא אצל מוילא עיטרן ופלפלת כל שהוא^[ל] סברא הוה דמייציז: **חבי גרסינן המצדד את האבן חייב**. ול"ג משום מכה צפטיש דצמסקנא מוקי לה צתמאה דלא שייך שם מכה צפטיש ועוד דלכתי קאי צבונה:

ולייטעמך אימא סיפא אפי"ו העלה ע"ג דימום בו. ול"ג ר' יוסי אומר אפילו העלה דאי גרסינן ליה מאי קאמר וליטעמך^[ד] הא פליגי רבנן עליה^[ה] וצמספתא נמי ל"ג ליה: **העושה נקב בלול**. קשה לרז דאמר משום צונה אמאי הפסיק מכה צפטיש צין מסתת לקודם דהו מרווייהו משום צונה ולשמואל נמי ליתני מרווייהו צדדי דהדי: **האי מאן דעי"ר שופתא בקופינא רב אמר חייב משום בונה**. ואע"ג דקיי"ל ס' אין בנין צכלים אורי^[ו] דהיינו דווקא צהחזרת ס' צתי מריסין או צמנורה של חוליות^[ז] אצל בנין גמור^[ח] מייציז צכלים ט' כמו צקרקע כדאמר^[ט] צס"פ כירה (נעל דף מו.) גצי מטת של טרסיים אס תקע חייב חטאת ומחזיר קני מנורה חייב חטאת וקצן עגולה^[י] ואין חילוק צין כלים לקרקע אלא צמקוס' שאין חיווק ואומנות דצכלי לא חשיב בנין וצקרקע חשיב בנין^[יא] וצפ' צכל מערצין (עריצין דף לה.) גצי נתנו צמגדל דמוקי לה רצה ורז יוסף צמגדל של עץ דמ"ס כלי הוא ואין בנין צכלים ומ"ס אהל הוא הסם מיייר צמנעול וא קטיר צמיתנא דצמסיק אציי לצסוף ולא הוצרכו לפרש משום דפשיטא דצהכי איירי דצע"א יש סתירה וצנין צכלים וכן צמשע דצמוקי אציי צמנעול וקטיר צמיתנא דהוי כמו חותמות שצכלים הן ללא הכי אסור וצריש סוגיא דפריך ואמאי הוה צמקוס אחד ועירוצו צמקוס אחר הוה אע"ג דסתם מגדל של עץ הוה דהוי כלי דצמוכח צכמה דוכת^[יב] מעיקרא הוה סבר דאיירי שאי אפשר לקחת העירוצ אלא על ידי סתירה גמורה:

ל' של תרגומין. דלא חשיב ליה שמואל צונה אומר ר"י משום דלא חשיב להאי פתח עשוי להכניס ולהוציא: [ועי' לקמן קטו:]. **אבל' מודה בו**. ומקמייתא וצתרייתא נמי לא ידעינן מציעתא: צשלמא

גמר מלאכת הלול וכל מידי דהוה גמר מלאכה חייב משום מכה צפטיש כדאמר^[יג] צפ' צכל גדול (דף עה:): **עיינל שופתא צקופינא דמרא**. ט' שופתא יחד קטן שצוחצין צמוך צית יד של מרא צהיותו צנקצ צהצול להדקו שלא יאל שקורין קאיינ"ל: **קופינא**. הוה חור שצבראש המר: **מרא**. צלע"ז פוש"ר: מסתת דרך בנין צכך: **ואי אשמעינן צהא**. צעושה נקב צלול: **דדמי לצנין**. שאף צבנין הצמים עושין נקצים לאויר כדקאמר ועצדי לאוירא חורים וחלונות: **ואי איסמר צהא**. צשופתא: **צהא קאמר שמואל**. דאי אחרו ציה משום צונה לא מייציז דלאו בנין הוה: **אחוי צידיה**. מכה צאגורפו על כפו כמכה צפטיש: **אימא המסתת המכה בפטיש ת"ש**

צונה אחר וריקה והוצאה"י: **מכה בפטיש**. פי' צקונטרס שמשפזן צו את הסלע לאחר שחצנה ואין נראה לר"י דצמשכן לא הוה בנין אצנים ולא שציק תנא גמר מלאכה דכלים דהוה צמשכן ונקט מכה צפטיש דאצן דלא

הבונה כמה יבנה ויהא חייב א'הבונה כל שהוא והמסתת והמכה בפטיש ובמעצד^(א) ^(ב)הקודח כל שהוא חייב זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב (וכן) רשב"ג אומר אף המכה בקורנס על הסדרן בשעת מלאכה חייב מפני שהוא כמתקן מלאכה: **גב' כל שהוא למאי חזיא א"ר ירמיה שכן עני חופר גומא להצניע בה פרוטותיו דכוותה גבי משכן שכן תופרי יריעות חופרין גומא להצניע בה מחטיהן אב"י אמר כיון דמשתכי לא עבדי הכי אלא שכן עני עושה פייטפוטי כירה קטנה לשפות עליה קדירה קטנה דכוותה גבי משכן מבשלי סמנין לצבוע יריעות שחסרה מלאכתן עושין פייטפוטי כירה קטנה לשפות עליה יורה קטנה רב אחא בר יעקב אמר ס' אין עניות במקום עשירות אלא שכן בעה"ב שיש לו נקב בבירתו וסותמו דכוותה גבי משכן שכן קרש שנפלה בו דרנא מטיף לתוכה אבר וסותמו אמר שמואל י'המצדד את האבן חייב מיתיבי י'אחד נותן את האבן ואחד נותן את הטיט הנותן את הטיט חייב ^[א] וליטעמך אימא סיפא רבי יוסי אומר ואפילו העלה והניח על גבי דימום של אבנים חייב אלא י'תלתא בנייני הוו תתא מציעא ועילא תתא בעי צדודי ועפרא מציעא בעי נמי טינא עילאי בהנחה בעלמא: והמסתת: מסתת משום מאי מיחייב רב אמר משום בונה ושמואל אמר י'משום מכה בפטיש י'העושה נקב בלול של תרנגולים רב אמר משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטיש עייל שופתא בקופינא דמרא רב אמר י'משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטיש וצריכא דאי אשמעינן קמייתא בההיא קאמר רב משום דדרך בנין בכך אבל עושה נקב בלול של תרנגולים דאין דרך בנין בכך אימא מודה ליה לשמואל ואי אשמעינן בהא בהא קאמר רב משום דדמי לבנין י'דעבדיה לאוירא אבל שופתא בקופינא דמרא דאין דרך בנין בכך אימא מודה ליה לשמואל ואי אשמעינן בהא בהא קאמר שמואל אבל בהנד תרתי אימא מודה ליה לרב צריכא בעא מיניה רב נתן בר אושעיא מרבי יוחנן מסתת משום מאי מיחייב אחוי ליה בידיה משום מכה בפטיש והאנן תנן המסתת והמכה בפטיש אימא המסתת המכה בפטיש ת"ש הקודח**

הבונה. שאמרו צאצות מלאכותי' כמה יבנה כו': **מסתת**. מרצע את האצן ומתקנה הכל לפי המקום שיש מקומות שרגילין להחליק ויש מקומות שרגילין לחרוץ צה חריצים חריצים צאריך אשכנו: **המכה צפטיש**. גס הוה צאצות מלאכותי'. והוה צלע"ז פי"ק שמשפזן צו את האצן מן הסלע לאחר שחצב את האצן סציב ומצדיל מן ההר קצת הוה מכה צפטיש מכה גדולה והיא מתפרקת ונופלת וזהו גמר מלאכה של חוצבי אצן וכל הגומר צצבת מלאכה מולדת מכה צפטיש היא: **מעצד**. אף הוה כמו קורנס גדול של צחול לצנין של צחול^י: **וסקודה**. נוקצ עץ או אצן צכותל: **כל שהוא**. אכולהו קאי אמתתת ומכה צפטיש וצמענד והקודח: **כל העושה מלאכה ומלאכתו מסקיימת**. שיש מתקיימת כיולא צו י'ואין מוסיף עליה: **צצבא**. אעושה מלאכה קאי: **על הסדן**. צלע"ז אינקלומ"א: **קורנס**. מרטינ"ל: **מפני שהוא כמסקן מלאכה**. ואע"פ שאינו מכה על הפעולה אלא על הסדן וצגמרא^י מפרש מאי ממקן: **גב' דמאשכי**. מעלין חלודה הממטיין רואי"ל: **פטפוטי**. רגלי כירה כמין כלי צחול שקורין טרפיי"ד מעמידין הכירה על חרס: **מצנלי סממניס לצבוע שחסרה מלאכתן**. שצמנמו צמר צציעתן וחסרה למלאכתן והוצרכו לחזור ולצשל סמנין ולצבוע מעט:

יורה קטנה גרסינן הכא: אין עניות צמקוס עשירות. לא עשו דצר צצמאוס אצל הכל מתחלתן דיים והותר: **צצירסו**. צירה נאש שהוה אוכל וסוכב מקפיד על חור קטן שבה אס מגויה הוה וסותמו צצטי: **דרנא**. תולעת: **המצדד אס האצן**. מושיבה ומלדדה עד שצמייצבת צקרקעית יסוד הצנין יפה. ממוך שהוה מלדדה הוה ממינה תחתיה ומושיבה צאריך חייב ואפילו לא נתן טיט הוי צונה כל שהוא דיש מקיימין כן צלא טיט: **הנוסן אס הטוט חייב**. אצל הנותן האצן פטור: **דימוס**. שורת אצני חומה. אלמא צהנמה צעלמא חייב ואפילו לא צידד ועדיפא הא מדשמואל: **אלא**. לאו קושיא תלתא צנייני הוו: **ספא**. יסוד החומה תחתית שמושצין אצנים על האריך צלא טיט צצדודי ועפר כל עצמו אינו אלא לצדד את האצן שמשצ צשוה ולא מטה לכאן ולכאן ויהא עפר סציב לה לסומכה וצההוה אחר שמואל מילתיה. וצרייתא צמינעא כל הצנין כולו שמן היסוד עד שורה העליונה צעי נמי מינא עס הצידוד: **עילאה**. דימוס העליון שאין על גביו עוד דימוס אינו חושש אס נוטה האצן לצד אחד הלך צהנמה צעלמא סגי והוה מילתא דרבי יוסי: **משום מאי**.

איזו תולדה מן הצאות הוה: **מכה צפטיש**. גמר מלאכה הוה צצמקוס שחרץ חריץ זה לא יחרוץ עוד: **לול של תרגולין**. של עץ הוה וסתם ומנקצו שיאל הריח של צואה ולא זייק להו: **משום מכה צפטיש**. שהוא עיינל שופתא **צקופינא דמרא**. ט' שופתא יחד קטן שצוחצין צמוך צית יד של מרא צהיותו צנקצ צהצול להדקו שלא יאל שקורין קאיינ"ל: **קופינא**. הוה חור שצבראש המר: **מרא**. צלע"ז פוש"ר: מסתת דרך בנין צכך: **ואי אשמעינן צהא**. צעושה נקב צלול: **דדמי לצנין**. שאף צבנין הצמים עושין נקצים לאויר כדקאמר ועצדי לאוירא חורים וחלונות: **ואי איסמר צהא**. צשופתא: **צהא קאמר שמואל**. דאי אחרו ציה משום צונה לא מייציז דלאו בנין הוה: **אחוי צידיה**. מכה צאגורפו על כפו כמכה צפטיש: **אימא המסתת המכה בפטיש ת"ש**

הקודם

הבונה פרק שנים עשר שבת

מסורת הש"ס

(א) מנחות מ., ג. (ב) (כמנחות קוי וצחים פס: מנחות פט. תמיד כע. לא:). א. [נקמן קמו:]. ד. [נעלי עג:]. (ה) [נסן:]. ו. צציק דף קע. טענ דולד'ה. ז. גי רש"ל. (ח) [נקמן קב:]. ט. פיין גיטין גב. רש"י ד"ה שופתא. י. [ועי' מו"ט שנתן טעם לזה:]. (כ) [צירה י:]. ל. [ועי' מוס' לעיל עד: ד"ה צביחא].



הגהות הב"ח

(א) במשנה והקודח כל שהוא: (ב) רוב' ד"ה הלי מלון וסי' צהחזרת מריסין כלי' וזיכת צמי נמחק: (ג) בא"ד צמנעול דקטרי:



הגהות הגר"א

[א] גב' ולעטיין אומא ספא. נמחק ר"י אומר ואפי' וי"צ צלי שזיחס חייבים וכו'ה צירושלמי ואמ' שם למי נלכחל סופא לרבנן ועי' מוס': ד"ה ולעטיין וכו':



לעני רש"י

פי"ק. מעצד. דולדוד"י (בכספות ש') [דולדודור"א]. מצעז (מציין גרזן). אינקלומ"א. סדן. מטיט"ל. פטיש. רואי"ל [דרדול"א]. חלודה. טריפליד"י. חצובה (בעלת שחור רגליים). קאיינ"ל [קיינ"ן]. טריי. פושרידי. תעלה.



מוסף תוספות

א. צורף (ור' זהב וכסף. מוס' הל"ש. ב. דאצ"ג דאנן אבות מלאכות גופייהו ילפינן ממשכן ולא שיעוריהם, כי השיעורים מסורים לחכמים. ריענ"א. ג. דחשיב. מוס' הל"ש. ד. מאי מקשי לי מדר' יוסי. ריענ"א. ה. [ו]איהו מדרבנן מותיב וכוותיה סיל. ריענ"א. ו. אלא ה"ג וליטעמך אימא סיפא אפי' העלה ע"ג דימוס', כלומר וכולה חזא תנא, ותלתא בנייני הוו וכו' דכולה ר' יוסי היא. רשנ"א. ז. דהוי בנין ארעי דאין בו אומנות וחזוק. מוס' הל"ש. ח. שיש אומנות. מוס' הל"ש. ט. חייב. מוס' הל"ש. י. בנין ארעי. מוס' הל"ש. יא. ושופתא בקופינא דמרא הוה בנין קבוע. מוס' הל"ש. יב. וא"כ מאי פריך, הרי מותר לשבר את הכלי וליטול מה שבחורכו וכו' משום דאין בנין וסתירה בכלים. וי"ל. מוס' עירובין נד: ד"ה אומא.